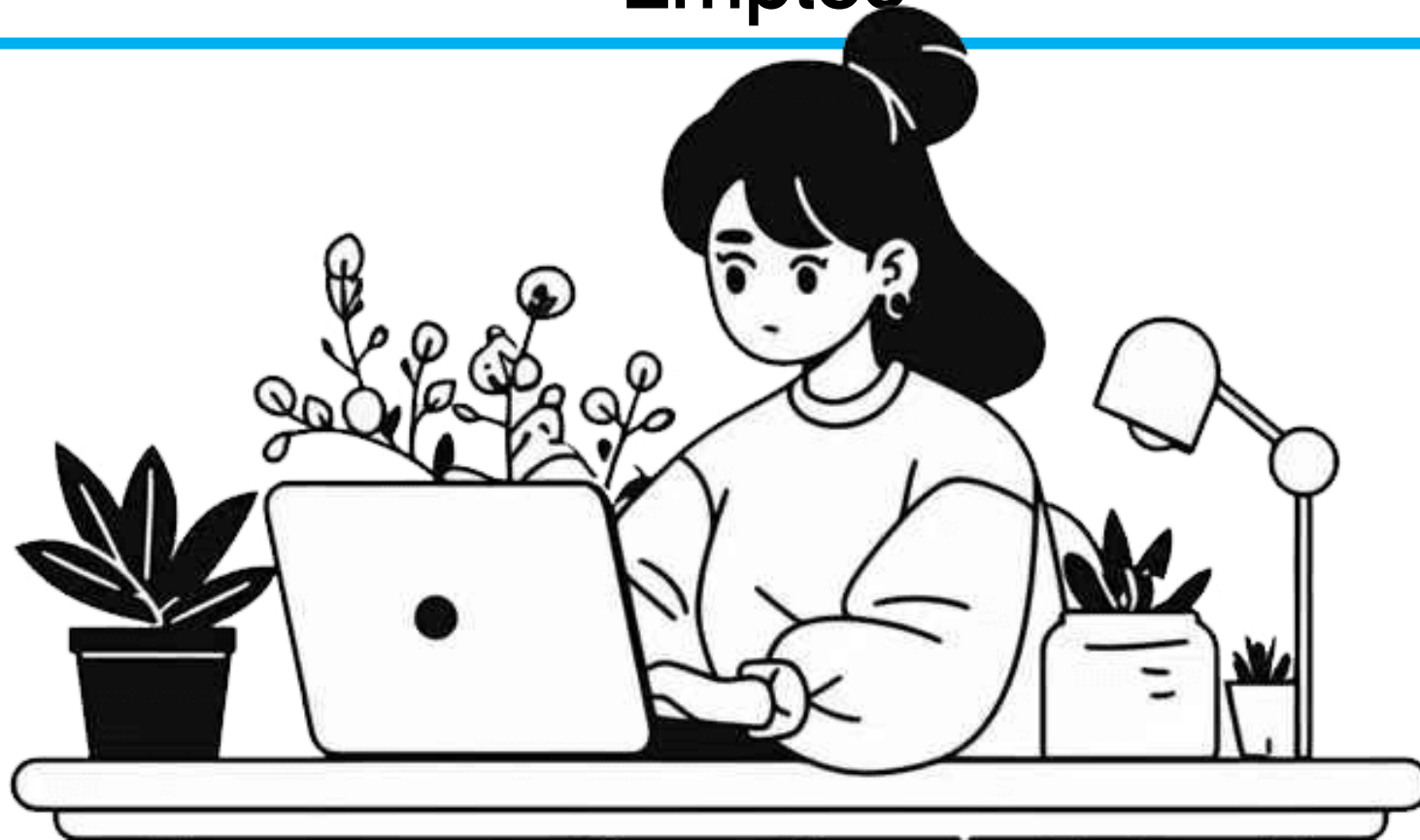




Tema 4. Flexibilidad Laboral y Protección del Empleo





01 | Introducción y Conceptos

02 | Flexibilidad Externa

03 | Índice EPL de la OCDE

04 | Flexibilidad Interna

05 | Calidad del Empleo

06 | Modelo Español y Retos





PARTE 01



Introducción y Conceptos





Definición y contexto

La flexibilidad laboral es la capacidad del mercado de trabajo para adaptarse a cambios económicos, tecnológicos y productivos. Implica ajustar la cantidad de empleo, las condiciones laborales o la organización del trabajo sin generar rigideces que impidan la competitividad empresarial ni la protección de los trabajadores.

Tipos de flexibilidad

Existen dos grandes tipos: la externa, que permite ajustar la plantilla mediante contratación y despido, y la interna, que modifica condiciones como jornada, funciones o salario sin romper el vínculo laboral. Ambas deben combinarse con políticas de protección para garantizar seguridad y equidad.



Alegoría de la Seguridad del Trabarador



Flexibilidad Externa



Flexibilidad interna



Seguridad laboral



Flexibilidad externa

Se refiere a la capacidad de las empresas para contratar y despedir trabajadores según sus necesidades productivas. Se regula a través de tipos de contrato, causas de despido, indemnizaciones y procedimientos legales que determinan el coste y la agilidad de los ajustes de plantilla.

Flexibilidad interna

Permite a las empresas adaptarse modificando condiciones internas como jornada, funciones, salarios o ubicación, sin despedir. Es clave para preservar empleo en crisis y requiere negociación colectiva efectiva y marcos legales que equilibren adaptación empresarial y derechos laborales.

Seguridad laboral

No solo protege el puesto, sino también la capacidad de encontrar nuevo empleo rápidamente y mantener ingresos durante transiciones. Implica formación continua, políticas activas de empleo y sistemas de protección social que garanticen estabilidad más allá del contrato específico.





Concepto y origen

La flexiseguridad es un modelo que combina flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores. Nació en países nórdicos y busca facilitar adaptaciones del mercado laboral sin precarizar el empleo, promoviendo transiciones laborales seguras y empleabilidad continua.

Elementos Clave de la Flexiseguridad



El **objetivo** es proteger a las **personas**,*
no solo los puestos de trabajo.



PARTE 02



Flexibilidad Externa





Factores que influyen

La contratación depende de costes monetarios (tasas, selección) y no monetarios (tramitación, tiempo). La complejidad administrativa y la duración del proceso afectan la rapidez con que las empresas cubren vacantes, influyendo en su capacidad de respuesta ante cambios de demanda.



Externalización de la contratación

Las empresas recurren a ETT, subcontratas o autónomos para flexibilizar entrada de personal. Esto reduce costes fijos y responsabilidades laborales, pero puede generar inseguridad jurídica y precariedad si no se regula adecuadamente el uso de estas figuras.



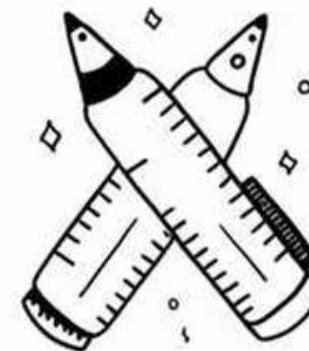
Profesionalización del proceso

La selección de personal se ha vuelto más técnica y especializada, especialmente en grandes empresas. Esto mejora la calidad de las contrataciones, pero puede alargar los procesos y aumentar la dependencia de intermediarios, encareciendo el acceso al empleo.



01 Tipos de despido

Existen despidos disciplinarios (por faltas graves), objetivos (por causas económicas o productivas) y colectivos (cuando afectan a muchos trabajadores). Cada tipo tiene requisitos, procedimientos y costes distintos que determinan la seguridad jurídica y la estrategia empresarial.



02 Requisitos legales

El despido debe cumplir causas justificadas, preaviso, comunicación escrita y, en colectivos, negociación con representantes. El incumplimiento puede generar costes adicionales o declaración de improcedencia, lo que incentiza el cumplimiento formal de la normativa.

03 Costes económicos

Incluyen indemnizaciones (20-33 días/año según tipo), salarios de tramitación y gastos legales. Estos costes influyen directamente en la decisión empresarial de ajustar plantilla y en la percepción de seguridad por parte del trabajador.





Uso intensivo de temporales

España ha recurrido históricamente a contratos temporales para flexibilizar externamente, alcanzando tasas superiores al 25 %. Esto permite ajustes rápidos pero genera inestabilidad generalizada y precariedad, sin resolver problemas estructurales de productividad ni empleabilidad.



Dualidad del mercado laboral

Se consolidó una brecha entre indefinidos protegidos y temporales precarios. Los primeros disfrutan de estabilidad y derechos; los segundos asumen todo el ajuste en crisis, con menor acceso a formación, promoción y protección social, perpetuando la desigualdad.



Consecuencias económicas

La temporalidad masiva reduce incentivos a formar trabajadores, aumenta rotación y frena acumulación de capital humano específico. Esto lastra productividad agregada y dificulta la innovación, al debilitar la relación a largo plazo entre empresas y empleados.

1

Seguridad más allá de la indemnización

La protección real incluye empleabilidad, ingresos durante desempleo y servicios de búsqueda eficaces. Altas indemnizaciones pueden desincentivar formación y reempleo, generando paro de larga duración. La seguridad debe centrarse en la persona, no solo en el puesto.



2

Experiencias internacionales

Países con mercados laborales exitosos combinan despido razonable con fuerte formación continua, servicios públicos de empleo activos y prestaciones condicionadas a búsqueda de trabajo. Esto facilita transiciones rápidas y reduce costes sociales del desempleo.



PARTE 03



Índice EPL de la OCDE





¿Qué mide el índice EPL?



Objetivo y metodología

El EPL cuantifica la rigidez de la legislación laboral en 18 indicadores (escala 0-6). Evalúa protección ante despidos individuales, restricciones a despidos colectivos y regulación de contratos temporales. Permite comparaciones internacionales y evaluación de reformas con base objetiva.



Utilidad para políticas públicas

Es referencia para diseñar reformas laborales equilibradas. Países con valores intermedios suelen combinar flexibilidad empresarial con protección al trabajador. Sin embargo, debe complementarse con indicadores de calidad del empleo y resultados reales del mercado laboral.

Notificaciones y trámites

El EPL evalúa obligaciones de preaviso, comunicación escrita y plazos legales. En España, el despido indefinido requiere 15 días de preaviso y carta motivada. Estos requisitos aumentan seguridad jurídica pero pueden ralentizar ajustes empresariales si son excesivos.



Causas y procedencia

Se analiza claridad de causas objetivas (económicas, técnicas) y disciplinarias. La calificación como procedente o improcedente determina costes y posibilidad de readmisión. Una definición clara reduce litigios y aumenta previsibilidad para ambas partes.

Indemnizaciones legales

España establece 20 días por año para despidos objetivos (máx. 12 meses) y 33 días para improcedentes (máx. 24 meses). Estas cuantías superan la media OCDE, lo que incentiva uso de temporales y dificulta ajustes de plantilla en contratos indefinidos.



Planes de recolocación

Cuando el despido colectivo afecta a más de 50 trabajadores en España, es obligatorio presentar un plan externo de recolocación con formación y orientación. Esto aumenta costes pero facilita reinserción y reduce impacto social del ajuste.



Periodo de consultas

La negociación con representantes debe durar mínimo 30 días (15 en empresas <50 trabajadores). Durante este tiempo se buscan alternativas al despido. Este proceso puede evitar o reducir el número de despidos finales, pero prolonga la incertidumbre.



Notificación a autoridades

Se debe informar a la autoridad laboral, que puede supervisar el proceso. Aunque ya no se requiere autorización previa en muchos países, la notificación permite intervención si se detectan irregularidades o riesgo de fraude.



Causas justificadas

El EPL evalúa para qué situaciones se permite contratación temporal. España ha restringido su uso a circunstancias verdaderamente temporales (sustituciones, picos de demanda, obra determinada). Limitar causas reduce abuso pero requiere ofrecer alternativas de ajuste interno.

Duración y reutilización

Se analizan límites de duración y número de renovaciones. En España, el encadenamiento de temporales no puede superar 18 meses en 24; tras ello, se convierte en indefinido. Esto busca evitar precariedad crónica pero puede generar rechazo empresarial si no hay flexibilidad interna.

Regulación de ETT

El índice valora restricciones a empresas de trabajo temporal: sectores permitidos, duración máxima y derechos de los cedidos. Un uso intensivo de ETT puede flexibilizar el mercado pero también fragmentar relaciones laborales y reducir formación en origen.



No captura toda la reforma

Cambios legales importantes pueden no reflejarse si no afectan a los 18 indicadores básicos. Por ejemplo, modificaciones en procedimientos judiciales o fiscalización pueden tener gran impacto real pero puntuación EPL baja, limitando su utilidad como guía de política.

Simplifica sistemas complejos

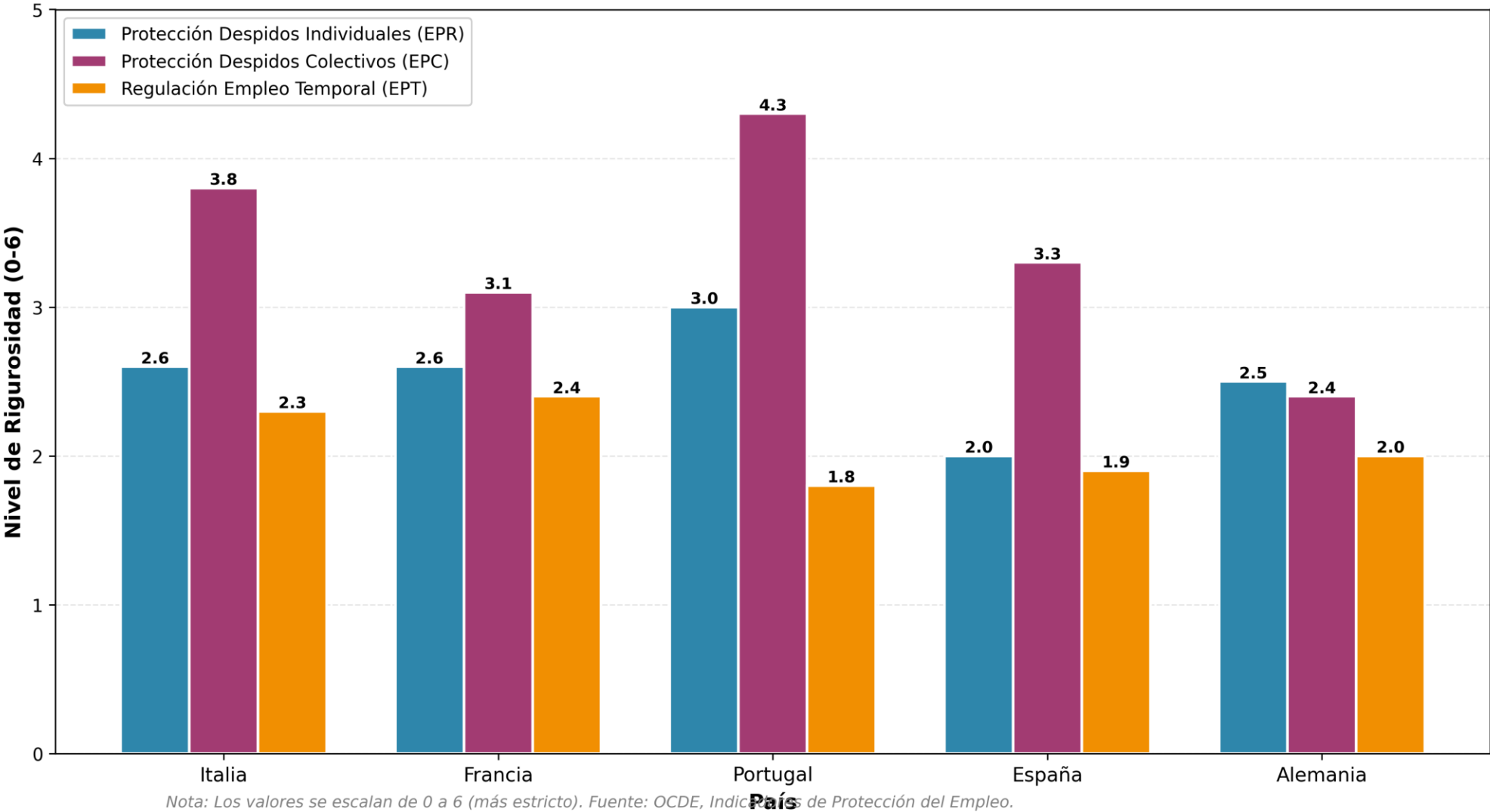
Reducir matices legales y culturales a una escala numérica implica pérdida de información. Dos países con mismo puntaje pueden tener aplicación muy distinta en la práctica, por lo que el índice debe complementarse con estudios cualitativos y datos nacionales desagregados.

Omite cumplimiento real

No mide duración de procesos judiciales, tasa de impago de indemnizaciones o grado de informalidad. Un país puede tener leyes estrictas pero aplicación laxa, o viceversa, por lo que el indicador debe usarse junto a evaluaciones de enforcement y resultados laborales.



Indicadores Comparativos de Rigurosidad de la Protección del Empleo (EPL), 2019





PARTE 04



Flexibilidad Interna



Dimensiones del EPL de la OCDE

Rigurosidad ↑



Fuente: OCDE, Indicadores de Protección del Empleo.

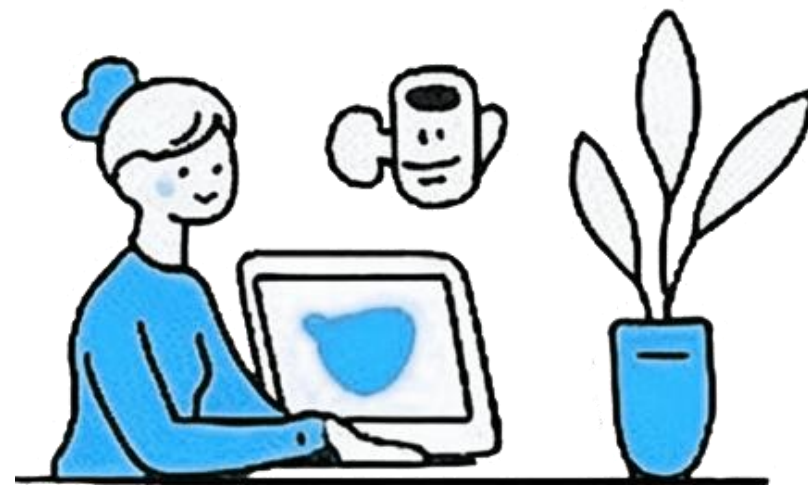


¿Qué es la flexibilidad interna?

Es la capacidad de las empresas para adaptar jornada, funciones, salarios o ubicación sin despedir. Se realiza mediante acuerdos individuales o colectivos. Permite responder a fluctuaciones de demanda o cambios tecnológicos conservando el capital humano y la experiencia acumulada.

Beneficios para empresas y trabajadores

Las empresas ahorran costes de despido y selección, y retienen talento. Los trabajadores mantienen empleo, antigüedad y derechos adquiridos. Requiere, sin embargo, confianza mutua, negociación efectiva y marco legal que incentive estos acuerdos frente al ajuste externo.



Reducción de jornada

Permite ajustar horas trabajadas ante caídas de demanda sin despedir. Durante la crisis de 2008 y la COVID-19 se usó ampliamente en Europa para preservar empleo. Requiere mecanismos de compensación salarial parcial vía desempleo o ayudas públicas para mantener poder adquisitivo.

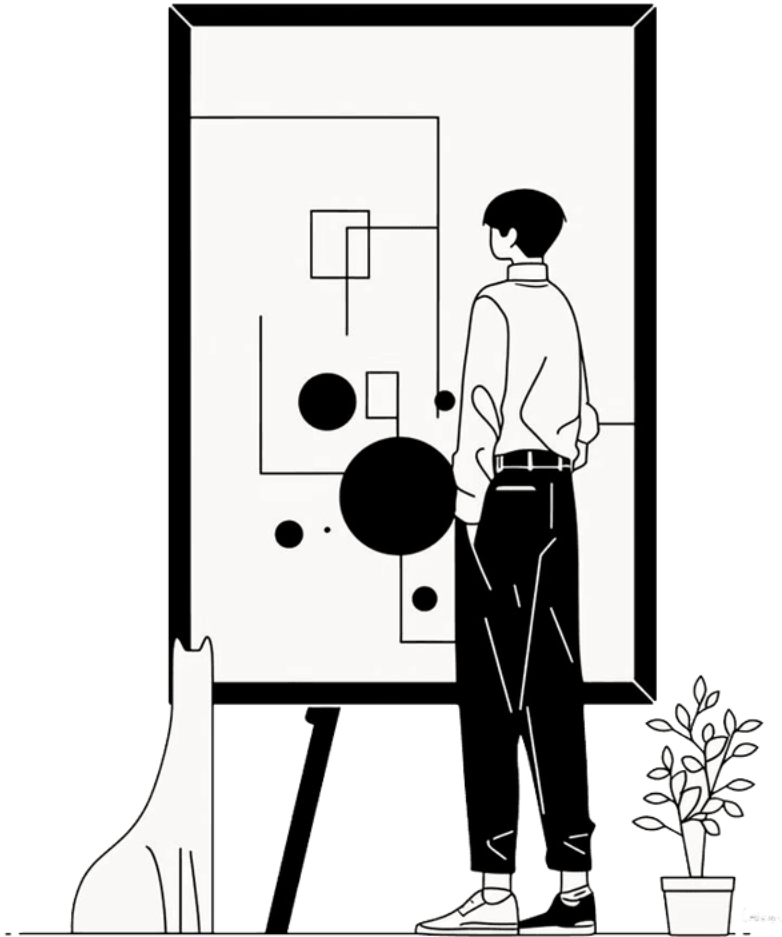


Contratos a tiempo parcial y fijos discontinuos

Facilitan adaptar la plantilla a ciclos estacionales o picos puntuales. Los fijos discontinuos mantienen vínculo entre temporadas, ofreciendo mayor seguridad que temporales sucesivos. Su uso bien regulado reduce rotación y mejora planificación empresarial y personal.

ERTE: mecanismo clave en crisis

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo permiten suspender o reducir jornada con respaldo público. En 2020 protegieron a millones de trabajadores evitando despidos masivos. Su éxito demuestra utilidad de flexibilidad interna bien diseñada y financiada.



Movilidad interna y

Consiste en asignar al trabajador tareas distintas dentro de su categoría profesional o nivel formativo. Aumenta capacidad de respuesta ante cambios de producción o tecnología sin contratar nuevo personal. Requiere clasificaciones profesionales amplias y formación continua.

Contratos formativos

Los contratos en prácticas y de formación permiten incorporar jóvenes combinando trabajo y aprendizaje. Facilitan transición escuela-trabajo y actualización de competencias. Su uso debe garantizar contenido formativo real y evitar sustitución de empleo estable.



Remuneración variable vinculada a resultados

Incluye primas de productividad, participación en beneficios u objetivos individuales/colectivos. Permite ajustar costes laborales a situación económica sin despidos. Debe diseñarse con indicadores claros y negociación colectiva para evitar volatilidad excesiva del salario base.

Cláusulas de descuelgue

Permiten a empresas apartarse temporalmente de condiciones del convenio sectorial por causas económicas. Requieren acuerdo con representantes y autorización administrativa. Son útiles para adaptar salarios a realidad empresarial sin esperar renegociación colectiva general.



Movilidad geográfica

Incluye traslados temporales o permanentes entre centros de trabajo. Puede ser clave para ajustar plantilla a cambios de demanda regional. Debe respetar derecho a indemnización si suponen cambio sustancial de condiciones y requiere preaviso y negociación.



Teletrabajo y trabajo híbrido

Acelerado por la COVID-19, permite trabajar fuera de la oficina habitual. Reduce costes de oficina y desplazamientos, y amplía acceso a talento. Requiere regulación de horarios, gastos, desconexión digital y prevención de riesgos para evitar precarización.



Participación en formación

La proporción de trabajadores que reciben formación financiada por la empresa es indicador de capacidad de adaptación. Países con alta formación continua logran transiciones laborales más rápidas y mejores salarios, reduciendo dependencia de ajustes externos.



Uso de contratos parciales y discontinuos

La incidencia de estos contratos refleja capacidad de ajustar tiempo de trabajo sin despido. Un uso equilibrado indica flexibilidad interna bien regulada. Su abuso, en cambio, puede ser señal de precariedad encubierta si se usan para cubrir puestos permanentes.



Penetración del teletrabajo

El porcentaje de trabajadores que teletrabajan al menos algunos días mide adaptación a nuevas formas de organización. Países nórdicos alcanzan más del 30 %, combinando flexibilidad con regulación robusta de derechos digitales, lo que reduce costes y mejora conciliación.





PARTE 05



Calidad del Empleo





Estabilidad y duración

Un empleo de calidad ofrece previsibilidad temporal y continuidad suficiente para planificar vida personal y profesional. Alta rotación y contratos muy cortos dificultan acceso a vivienda, crédito y formación, y aumentan estrés e incertidumbre laboral.



Remuneración adecuada

El salario debe permitir nivel de vida digno y progresión profesional. Además del montante, importa estructura: brecha salarial de género, diferencias por tipo de contrato y vinculación a resultados. Salarios bajos persistentes generan pobreza laboral y desigualdad.



Desarrollo profesional y formación

Oportunidades de aprender, ascender y cambiar de función dentro o fuera de la empresa. Empleos sin perspectiva de crecimiento reducen motivación y productividad. La formación continua financiada por la empresa es clave para mantener empleabilidad en mercados dinámicos.



Tasa de temporalidad en España

Con valores históricos entre 25-30 % del empleo asalariado, España lidera temporalidad en la UE. Esta cifra duplica la media comunitaria y refleja uso estructural de contratos precarios para tareas permanentes, más que necesidades productivas estacionales.

Rotación y empleos cortos

Más del 25 % de los contratos duran menos de seis meses. Esta alta rotación encarece selección y formación para empresas, y dificulta a trabajadores acumular experiencia, acceder a prestaciones y planificar proyectos vitales, perpetuando inestabilidad.



Menor incidencia que en la UE

El trabajo a tiempo parcial representa en torno al 15 % del empleo en España, frente al 20 % de media europea. Esto puede parecer positivo, pero oculta que muchos desean jornada completa y no la encuentran, reflejando subempleo involuntario.



Carácter involuntario del tiempo parcial

Más del 60 % de los trabajadores a tiempo parcial en España lo hacen por imposibilidad de encontrar jornada completa. Esto indica problemas de demanda laboral insuficiente o segmentación del mercado, y se asocia a menores ingresos y protección social.



Distribución irregular de horas

Persisten jornadas excesivas en algunos sectores y horas extraordinarias no declaradas, mientras en otros hay subempleo. Una distribución más equilibrada del tiempo de trabajo, con incentivos a jornadas compartidas, mejoraría empleo y conciliación.

1

Sobrecualificación de jóvenes

Más del 35 % de universitarios españoles ocupan puestos que no requieren estudios superiores. Esto refleja desajuste entre oferta educativa y demanda laboral, y subutilización de capital humano que reduce productividad y salarios, generando frustración profesional.



2

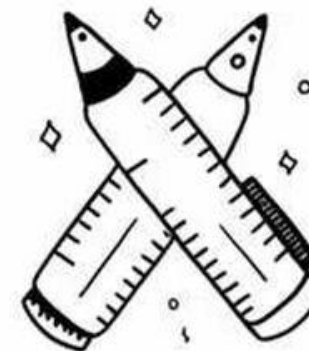
Brecha de formación entre temporales e indefinidos

Los trabajadores temporales reciben hasta un 40 % menos de formación financiada por la empresa. Esta brecha perpetúa desigualdad de oportunidades y dificulta la transición a empleos estables, creando círculo vicioso de baja cualificación y precariedad.



01 Menor incidencia de bajos salarios

El 14 % de asalariados españoles gana menos de dos tercios del salario mediano, por debajo del 17 % de media europea. Esto se debe en parte a la cobertura de convenios colectivos sectoriales que fijan salarios mínimos relativamente altos.



02 Estancamiento real del salario medio

Pese a menor pobreza laboral, el salario medio real español apenas creció desde 2008. La pérdida de poder adquisitivo afecta a consumo y bienestar, y refleja productividad estancada y alta proporción de empleos de bajo valor añadido.

03 Penalización por temporalidad y tiempo parcial

Controlando por edad, sector y ocupación, los temporales ganan entre un 10-20 % menos que indefinidos y los parciales hasta un 30 % menos que completos. Esta brecha refleja menor negociación, menor antigüedad y posible discriminación, consolidando desigualdad.





PARTE 06



Modelo Español y Retos



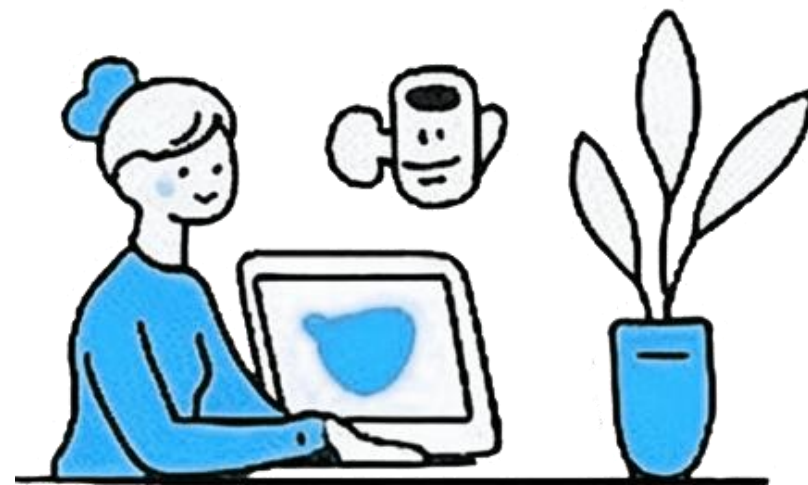


Reforma de 1984 y expansión de temporales

Se liberalizó la contratación temporal para tareas no estrictamente temporales, bajo argumento de fomentar empleo. Esto consolidó modelo de ajuste externo: fácil entrada y salida para empresas, pero alta rotación y precariedad para trabajadores, sin abordar rigidez de despido en indefinidos.

Consolidación de la dualidad

Durante los 90 y 2000 se sucedieron reformas que intentaron reducir temporales sin tocar costes de despido, generando efectos limitados. Se afianzó segmentación entre un núcleo protegido y masa laboral precaria, con consecuencias de baja productividad y desigualdad que persisten.





Reforma 2012: flexibilidad interna

Priorizó convenio de empresa sobre sectorial en salarios y jornada, facilitó modificaciones sustanciales de condiciones y redujo indemnizaciones. Buscó fomentar ajuste interno, pero su impacto fue limitado por inercia del modelo de temporalidad y falta de mecanismos complementarios.

Reforma 2021-2022: reducir temporalidad

Restringió causas de temporal a situaciones estrictamente temporales, fortaleció fijos discontinuos y limitó subcontratación. Logró bajar tasa de temporalidad del 27 % al 20 % en dos años, aunque aún es pronto para evaluar efectos sobre calidad y productividad.

Lecciones aprendidas

Reformas que solo tocan un lado (temporalidad o despido) sin ofrecer alternativas de flexibilidad interna y formación tienen efectos limitados. Éxito requiere paquete integrado que equilibre seguridad, empleabilidad y adaptación empresarial.





Preservación masiva de empleo

En 2020-2021 los ERTE protegieron a más de 3,5 millones de trabajadores, evitando subida exponencial del paro. La experiencia demostró que flexibilidad interna bien financiada y regulada puede ser herramienta eficaz de protección en crisis agudas.



Recuperación más rápida

Al mantener vínculo laboral, la reactivación fue más veloz que en crisis anteriores: las empresas pudieron reincorporar personal cualificado sin costes de selección y formación, y los trabajadores volvieron a sus puestos con trayectoria laboral intacta.



Consenso social y político

El éxito de los ERTE se basó en acuerdo entre gobierno, sindicatos y patronal, y en financiación pública compartida. Esto mostró viabilidad de políticas activas de empleo con respaldo tripartito, sentando precedente para futuros shocks económicos.

Reducir dualidad estructural

Es necesario converger condiciones entre temporales e indefinidos: acercar indemnizaciones, derechos a formación y promoción. El objetivo es que el tipo de contrato no determine calidad de vida ni oportunidades, eliminando incentivos a uso abusivo de temporalidad.

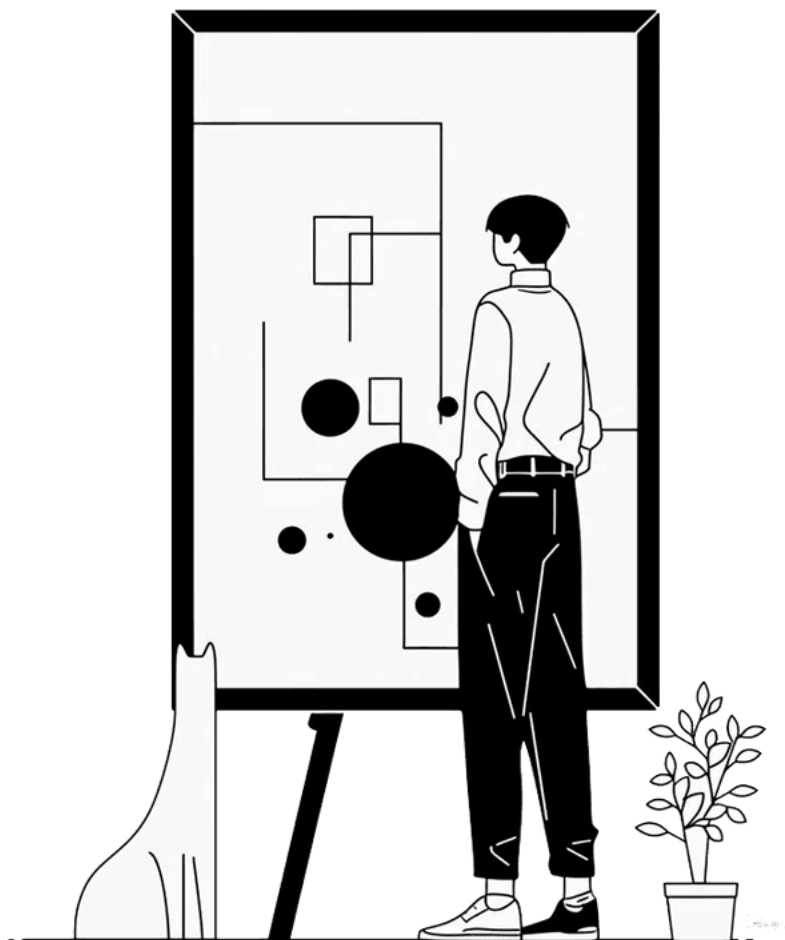


Potenciar formación continua

La seguridad debe basarse en empleabilidad, no en protección estática del puesto. Requiere sistema de formación profesional ágil, con incentivos fiscales a empresas que forman y cuentas individuales de formación para trabajadores, especialmente temporales y de baja cualificación.

Fortalecer políticas activas de empleo

Servicios públicos de empleo deben ofrecer orientación personalizada, formación acreditada e intermediación eficaz. Meta: reducir duración media del desempleo y facilitar transiciones entre sectores, especialmente para colectivos vulnerables (jóvenes, mayores de 45, temporales crónicos).



Adaptar regulación a

Teletrabajo, plataformas digitales y trabajo por proyectos requieren marcos específicos que garanticen derechos (desconexión, cotización, protección de datos) sin frenar innovación. La clave es extender principios de seguridad social y negociación colectiva a estos ámbitos.

Consolidar mecanismos de

Hacer ERTE más ágiles y accesibles para crisis sectoriales o transformaciones tecnológicas. Promover reducciones de jornada voluntarias con compensación parcial y negociación colectiva. Objetivo: que empresas perciban ajuste interno como alternativa real y menos costosa que despido.



De proteger el puesto a proteger la persona

El futuro del mercado laboral español pasa por sustituir la lógica de altas indemnizaciones y temporalidad extrema por un modelo centrado en empleabilidad continua, formación permanente y transiciones laborales seguras. Esto reduce costes sociales y aumenta productividad.

Hacia un mercado dinámico, eficiente y justo

Lograrlo exige coordinar reformas legales, políticas activas de empleo y cultura de negociación colectiva. Solo combinando flexibilidad interna, seguridad social activa y reducción de dualidad se construirá un mercado laboral capaz de adaptarse sin dejar a nadie atrás.



FIN!

